

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1749/2542

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนน สะอาด ไทย
พัฒนา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

ป.พ.พ. มาตรา 150

โจทก์จำเลยทั้งสองแถลงรับข้อเท็จจริงกัน และตกลง ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัย สัญญาตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเอกสารฉบับที่พิพาทเพียงประเด็นเดียวว่า สัญญาดังกล่าว ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอันจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ หากข้อสัญญาดังกล่าวไม่ตก เป็นโมฆะจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบตามฟ้องโจทก์หากข้อสัญญาดังกล่าวตกเป็น โมฆะโจทก์ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยทั้งสองโดยไม่ต้องมีการสืบพยานกันต่อไป ข้อตกลง เช่นนี้ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นคำทำหรือมีการตกลงกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการ ถอนคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 138 แล้ว หากต้องมี ข้อความว่าคู่ความตกลงทำกันหรือให้ถือเอาเป็นประเด็นข้อแพ่งชนะแห่งคดี จึงจะเป็น คำทำไม่ ข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยทั้งสองในเรื่องจำเลยที่ 1 ในฐานะตัวแทนให้ สัญญากับโจทก์ในฐานะตัวการว่าจะจำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในนามของตนเองใน ราคาและเงื่อนไขที่กำหนดเรื่องการส่งเงินค่าปุ๋ยแก่โจทก์ในกรณีขายเงินสดขายเงิน เชื้อหากมีเงินค้างชำระยอมให้คิดราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นตามอัตราที่ตกลงกัน และข้อปฏิบัติ ในเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อตกลงที่เป็นพันธะผูกพันระหว่างคู่ กรณีมิได้เกี่ยวข้อหรือกระทบไปถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเสียของประชาชนโดยทั่วไป

เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อตกลงนี้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ตกเป็นโมฆะจำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติตามฟ้องตามคำทำ โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยคดีในประเด็นข้ออื่นที่คู่ความตกลงสละแล้วต่อไปอีก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 292,384.21บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 189,452.41บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การ และฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องโจทก์และให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 70,785.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่จำเลยทั้งสอง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับข้อเท็จจริงร่วมกันตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 ว่า จำเลยทั้งสองได้รับปุ๋ยจากโจทก์และจ่ายเงินให้กับโจทก์ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุดรธานีถูกต้องตรงกันโดยจ่ายชำระเงินไปทั้งสิ้น 769,820.25 บาทในวันที่ 28 พฤษภาคม 2530 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2530คดีมีประเด็นต้องตีความสัญญาตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตามเอกสารหมายเลข 3 ในข้อที่ 14, 15 และ 19 ว่าสัญญาดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยอันจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ หากสัญญาดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะจำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติตามฟ้องแก่โจทก์ และหากสัญญาทั้งสามข้อดัง

กล่าวตกเป็นโมฆะ โจทก์ต้องรับผิดชอบจำเลยทั้งสองตามคำแถลงของจำเลยทั้งสอง ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2539 คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 14, 15 และ 19 ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 292,384.21 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 189,452.41 บาทนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 โจทก์และจำเลยทั้งสองเพียงแถลงรับข้อเท็จจริงร่วมกันว่าจำเลยทั้งสองได้รับป้อนจากโจทก์ และจำเลยทั้งสองได้ชำระเงินค่าป้อนให้โจทก์ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัดสาขาอุดรธานี จำนวน 769,820.25 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2530 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2530 ที่คู่ความให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าข้อตกลงตามสัญญาตัวแทนจำหน่ายป้อนตามเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 14, 15 และ 19 ขัดต่อความสงบเรียบร้อยตกเป็นโมฆะหรือไม่นั้นมีคำทำเพราะคู่ความมิได้แถลงสละประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดในชั้นชี้สองสถาน เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศาลชั้นต้นต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 มีข้อความว่า คู่ความทั้งสอง

ฝ่ายแถลงข้อเท็จจริงร่วมกันว่าจำเลยทั้งสองได้รับปฏฺจากโจทก์และจ่ายเงินให้แก่โจทก์ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุดรธานีถูกต้องตรงกันโดยชำระเงินไป 769,820.25 บาท เมื่อวันที่ 28พฤษภาคม และ 28กรกฎาคม 2530 คดีมีประเด็นต้องตีความสัญญาตัวแทนจำหน่ายปฏฺเอกสารหมาย จ.3 ในข้อ 14, 15 และ 19 ว่าสัญญาดังกล่าวข้อต่อความสงบเรียบร้อยอันจะตกเป็นโมฆะหรือไม่หากสัญญาดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะจำเลยจะต้องรับผิดชอบตามฟ้องโจทก์และหากสัญญาทั้งสามข้อดังกล่าวตกเป็นโมฆะโจทก์ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยตามคำแถลงของจำเลยฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2539คู่ความไม่พอใจสืบพยานต่อไป ศาลชั้นต้นจึงนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 5 สิงหาคม 2539 เวลา 10 นาฬิกา กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่โจทก์จำเลยทั้งสองแถลงรับข้อเท็จจริงกันและตกลงให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยสัญญาตัวแทนจำหน่ายปฏฺเอกสารหมาย จ.3 ข้อ 14, 15และ 19 เพียงประเด็นเดียวว่า สัญญาดังกล่าวข้อต่อความสงบเรียบร้อยอันจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ หากข้อสัญญาดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบตามฟ้องโจทก์ หากข้อสัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะโจทก์ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยทั้งสองตามคำแถลงของจำเลยฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2539 โดยไม่ต้องมีการสืบพยานกันต่อไปข้อตกลงเช่นนี้ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นคำทำหรือมีการตกลงกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อความว่าคู่ความตกลงทำกันหรือให้ถือเอาเป็นประเด็นข้อแพ่งชนะแห่งคดีจึงจะเป็นคำทำตามที่จำเลยทั้งสองเข้าใจ เมื่อปรากฏว่าข้อตกลงตามสัญญาตัวแทนจำหน่ายปฏฺเอกสารหมาย จ.3 ข้อ 14, 15และ 19 เป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยทั้งสองในเรื่องจำเลยที่ 1ในฐานะตัวแทนให้สัญญากับโจทก์ในฐานะตัวการว่าจะจำหน่ายปฏฺให้แก่เกษตรกรในนามของตนเองในราคาและเงื่อนไขที่กำหนดเรื่องการส่งเงินค่าปฏฺแก่โจทก์ในกรณีขายเงินสด ขายเงินเชื่อ หากมีเงินค้างชำระยอมให้คิดราคาปฏฺเพิ่มขึ้นตามอัตราที่ตกลงกัน และข้อปฏิบัติในเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อ

ตกลงที่เป็นพันธะผูกพันระหว่างคู่กรณี มิได้เกี่ยวข้องหรือกระทบไปถึงผลประโยชน์
ส่วนได้เสียของประชาชนโดยทั่วไป เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อตกลงนี้ไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ตกเป็นโมฆะจำเลยทั้งสองต้องรับ
ผิดตามฟ้องตามคำทำ

พิพากษายืน

(วิรัช ลิ้มวิชัย-ระพีพร บรรจงศิลป-วุฒินันท์ สุขสว่าง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>